

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2048/2535

บริษัทเอ็นเนอร์เซฟเวอร์ จำกัด

โจทก์

บริษัทพลกิจไพศาล จำกัด

จำเลย

บริษัทพลกิจไพศาล จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 86)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 386,450 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2529 เป็นต้นไป
จนกว่าจำเลยจะชำระหนี้เสร็จให้โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 19
เมษายน 2531)ให้ไม่เกินที่โจทก์ขอ

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 82,81)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างอุทธรณ์โดยผู้
มีชื่อได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาล
ชั้นต้น (อันดับ 65,73)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 7 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น

กำหนด ก้อนอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 7 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก้อนอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รามชากร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>